

# कर्मचारी\_सञ्चय\_कोष\_ऐन\_२०१९

English title: Employees Provident Fund Act, 1962

कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ । प्रमाणीकरण र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति । २०१९ । ०४ । १० । संशोधन गर्ने ऐन । १. कर्मचारी सञ्चय कोष (संशोधन) ऐन, २०१९ २०१९ । १२ । ३० । २. नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थिति गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ २०१९ । १२ । ३० । ३. कर्मचारी सञ्चय कोष (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२३ २०२३ । ०४ । ३१ । ४. कर्मचारी सञ्चय कोष (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०२९ २०२९ । ०६ । ०५ । ५. कर्मचारी सञ्चय कोष (चौथो संशोधन) ऐन, २०३० २०३० । ०५ । १५ । ६. कर्मचारी सञ्चय कोष (पाँचौं संशोधन) ऐन, २०४२ २०४२ । ०६ । २३ । ७. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ०७ । २४ । ८. कर्मचारी सञ्चय कोष (छैटौं संशोधन) ऐन, २०४७ २०४७ । १० । २७ । ९. कर्मचारी सञ्चय कोष (सातौं संशोधन) ऐन, २०४८ २०४८ । १२ । ३० । १०. कर्मचारी सञ्चय कोष (आठौं संशोधन) ऐन, २०५३ २०५३ । ०९ । १७ । ११. आयकर ऐन, २०५८ २०५८ । १२ । १९ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । १२. लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ०७ । १७ । १३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । १४. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अनृत्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७२ २०७२ । ०६ । १४ । १५. कर्मचारी सञ्चय कोष (नवौं संशोधन) ऐन, २०७३ २०७३ । ०६ । १८ । १६. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । १७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०१९ सालको ऐन नं. १० । कर्मचारी सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । नेपाल सरकार र सङ्घति संस्थाका कर्मचारीहरू नवौं संशोधनद्वारा संशोधित । अन्य कर्मचारीहरू र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तहरूको नमित्त सञ्चय कोष, नवित्तभरण कोष लगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थिति गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ द्वारा संशोधित । नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाइबक्सकोछ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यो ऐनको नाम "कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, २०१९" रहेको छ । (२) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने, २०६६ द्वारा झकिएको । (३) यो दफा तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ र अरू बाँकी दफाहरू मध्ये सबै वा केही दफा वा उपदफाहरू नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा समय समयमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा ऐनमा, - । (क) "कोष" भन्नाले दफा ३ अन्तर्गत स्थापना गरिएको कर्मचारी सञ्चयकोष समझनुपर्छ । \* (ख) "कर्मचारी" भन्नाले मासिक तलबबाट कोष कट्टी गराउनुपर्ने रकम कट्टा गराई कोषमा दाखलि गराउने नजामती कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी, गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा थप । सशस्त्र प्रहरी, संविधानिक अङ्ग, गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको ।

र कोषका कर्मचारी तथा शक्तिष्क समझनुपर्छ र सो शब्दले नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रदेशको सरकारी सेवा, स्थानीय सेवाका कर्मचारी वा दफा १२ख. बमोजमि कोषमा रकम जम्मा गराउने संस्थाका कर्मचारी, मजदुर वा कामदार तथा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएका अन्य वर्गको कर्मचारी समेतलाई जनाउनेछ । स्पष्टीकरण: यस ऐनको प्रयोजनको नमित्त कर्मचारी भन्नाले स्थायी कर्मचारी समझनु पर्छ । नवौं संशोधनद्वारा थप । (ख१) "स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्ति" भन्नाले नजिी रुपमा सञ्चालित व्यवसाय वा रोजगारीबाट आय आर्जन गर्ने इन्जिनियर, चिकित्सक, कानून व्यवसायी, लेखापरीक्षक लगायतका पेशा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई नजिसँग सम्बद्ध कर्मचारी समझनु पर्छ र सो शब्दले वैदेशिक रोजगारमा संलग्न व्यक्ति, अस्थायी वा सेवा करारमा कार्यरत व्यक्ति, घरेलु कामदार, कृषक, असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, चिया बगानका श्रमिक तथा सहकारी संघ संस्थामा कार्यरत कर्मचारी समेतलाई जनाउँछ । (ग) "समिति" भन्नाले दफा ४ अन्तर्गत गठन गरिएको कर्मचारी सञ्चयकोष सञ्चालक समिति समझनुपर्छ । छैटौं संशोधनद्वारा थप । (ग१) "अध्यक्ष" भन्नाले समितिको अध्यक्ष समझनु पर्छ । छैटौं संशोधनद्वारा थप । (ग२) "सञ्चालक" भन्नाले समितिको सदस्य समझनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष तथा प्रशासक समेतलाई जनाउनेछ । छैटौं संशोधनद्वारा थप । (ग३) "प्रशासक" भन्नाले दफा ६क. बमोजमि नियुक्त कोषको प्रशासक समझनु पर्छ । (घ) "ऋणपत्र" भन्नाले राष्ट्र ऋण ऐन, २०१९ अन्तर्गत नेपाल सरकारले नषिकाशन गरेको ऋण समझनु पर्छ र यो शब्दले वदेशी सरकारको ऋणपत्र समेतलाई जनाउँछ । (ङ) दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । (च) दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । (छ) दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । (ज) दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । (झ) दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । (ञ) "डबिन्चर" भन्नाले कम्पनीले आफ्नो जायजथा धति वा जमानत राखी लिएको ऋणको तमसुक समझनु पर्छ । (ट) दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । (ठ) दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । (ड) "तलब" भन्नाले सेवाको शर्त बमोजमि कर्मचारीले सेवा प्रदान गरे बापत पदाधिकारी रहेको पदको प्रचलित स्केल बमोजमि पाउने तलबलाई मात्र समझनु पर्छ । पाँचौं संशोधनद्वारा थप । (ढ) "कार्यालय" भन्नाले कर्मचारीको तलबबाट कोष रकम कट्टी गरी कोषले तोकेको खातामा जम्मा

गर्ने दायित्व भएको कार्यालय तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । वा संस्था समझनु पर्छ । छैटौं संशोधनद्वारा थप । (ढ१) "संस्था" भन्नाले प्रचलति कानून बमोजमि संस्थाको रूपमा स्थापना भएको बैंक, वित्तिय संस्था, कम्पनी, फर्म उद्योग वा त्यस्तै अन्य सरकारी वा गैर सरकारी संस्था समझनु पर्छ आठौं संशोधनद्वारा थप । र सो शब्दले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । स्थिति कुटनीतिक नथिोग र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई समेत जनाउँछ । पाँचौं संशोधनद्वारा थप । (ण) "तोकिएको" वा "तोकिएबमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि समझनु पर्छ । पाँचौं संशोधनद्वारा थप ।

(त) "कोषले तोकेको" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत कोषले बनाएको वनियिम वा कोषको सूचनामा तोकेको समझनुपर्छ । परिच्छेद-२ । स्थापना, गठन र व्यवस्था । ३. कोषको स्थापना: (१) कर्मचारी सञ्चयकोष नामको एक कोष स्थापना गरनिछ । कोषमा नमिनलखिति रकमहरू रहनेछन् र यो ऐन वा यस अन्तर्गत बनेका नयिमहरू बमोजमि गर्नुपर्ने सबै काम काजको नमितित कोषबाट खर्च बेहोरनिछ:- । (क) कोषको आर्थिक सहायताको नमितित नेपाल सरकार वा अन्य व्यक्तिले दएका सबै रकमहरू । (ख) यो ऐन बमोजमि कर्मचारीहरूको तलबबाट कट्टा गरिएको पाँचौं संशोधनद्वारा थप । र त्यसमा कार्यालयबाट थपी जम्मा गरिएको सबै रकमहरू । (ग) कोषको रकमबाट ब्याज र लाभको रूपमा उठेको सबै रकमहरू । (घ) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको नजामती प्रभडिन्ट फण्ड, सैनिकि द्रव्यकोष र कर्मचारीको सञ्चयकोषमा भएको सबै रकमहरू, र । (ङ) कोषलाई प्राप्त भएका सबै रकमहरू । (२) कोषको सबै रकम नेपाल राष्ट्र बैंक वा समतिलि तोकेको अन्य कुनै बैंकमा राखनिछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । तर, त्यस्तो कुनै बैंक नभएको ठाउँमा कोषको रकम माल अड्डा वा कोष तथा तहसलि कार्यालयमा राखनिछ । (३) कोष अवच्छिन्नि उत्तराधिकारवाला एक पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधति । स्वशासति र सङ्गठति संस्था हुनेछ । संस्थाको सबै कामको नमितित आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । कोषले आफ्नो नामबाट नालेश उजूर गर्न र नजि उपर सोही नामबाट नालेश उजूर लाग्न सक्नेछ । (४) यो ऐन र यस अन्तर्गत बनेको नयिमहरूको अधीनमा रही कोषले चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, राख्न, नामसारी गर्न, नौवौं संशोधनद्वारा थप । बकिरी तथा सट्टापट्टा गर्न र यो ऐनको उद्देश्य पूरतकि लागि आवश्यक भएका अरू सबै काम गर्न सक्नेछ । (५) कोषको प्रधान कार्यालय नौवौं संशोधनद्वारा संशोधति । काठमाडौं उपत्यकाभतिर रहनेछ र कोषको काम सुचारू रूपले चलाउन कोषले चाहेको बखत नेपालका अन्य क्षेत्रहरूमा शाखा उपशाखाहरू खोल्न सक्नेछ । छैटौं संशोधनद्वारा संशोधति । ४. समतिको गठन: (१) कोषमा कम्तीमा सात जना सञ्चालकहरू भएको एउटा सञ्चालक समतिरहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको समतिमा देहायका सञ्चालकहरू रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट नयिक्त व्यक्ति- अध्यक्ष । (ख) नेपाल सरकारको वभिन्नि सेवाबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेका तीनजना - सञ्चालक । (ग) बैंक, वित्तीय संस्था तथा अन्य सङ्गठति संस्थाहरूबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेका दुईजना - सञ्चालक । (घ) कोषको प्रशासक - सञ्चालक । (३) उपदफा (२) को (ख) र (ग) बमोजमि नेपाल सरकारले सञ्चालकहरू मनोनीत गर्दा नेपाल सरकारको वभिन्नि सेवा बैंक, वित्तीय संस्था एवं वभिन्नि सङ्गठति संस्थाहरूबाट पालैसंग प्रतनिधित्व हुने गरी सञ्चालकहरूको मनोनयन गर्नु पर्नेछ । (४) प्रशासक बाहेक अन्य सञ्चालकहरूको कार्यावधि तीन वर्षको हुनेछ र अवधि समाप्त भएपछि निजिहरू पुनः एक पटकसम्मको लागि नियुक्त वा मनोनीत हुन सक्नेछन् ।

(५) कार्यावधि पूरा नहुँदै कुनै सञ्चालकको पद रक्ति हुन आएमा बाँकी अवधिको लागि सो पद पहिले जुन प्रक्रियाबाट प्रतगिरिएको हो सोही प्रक्रियाबाट प्रतगिरनिछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उपदफा (२) बमोजमि नयिक्त वा मनोनीत सञ्चालकहरूलाई नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत हेरफेर गर्न सक्नेछ । (७) सञ्चालकहरूले समतिको बैठकमा भाग लिए बापत पाउने बैठक भत्ता नेपाल सरकारले तोकदिए बमोजमि हुनेछ । (८) समतिलि तोकदिएको कोषको अधिकृत कर्मचारीले समतिको सचवि भई काम गर्नेछ । छैटौं संशोधनद्वारा संशोधति । ५. सञ्चालकको अयोग्यता: देहायको व्यक्ति समतिको सञ्चालक हुन अयोग्य माननिछ:- । (क) टाट उल्टेको, । (ख) बहुलाएको, । (ग) नैतिक पतन देखनि फौजदारी अभयिोगमा अदालतबाट दोषी ठहरी ६ महनिको कैदको सजाय पाएको, । (घ) दफा २८ बमोजमि कोषसँग ठेक्का पट्टा लिएको वा त्यस्तो ठेक्का पट्टा लिएको वा त्यस्तो ठेक्का पट्टामा साझेदार भएको, । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (ङ) नेपाल सरकारको राजपत्रांकति प्रथम श्रेणी वा सङ्गठति संस्थाको दशौं तह वा सो सरहको तह भन्दा तल्लो तहका पदमा कार्यरत कर्मचारी, वा । (च) दफा २९ अन्तर्गत सजाय पाएको । छैटौं संशोधनद्वारा संशोधति । ६. खाली स्थानको पूरति: (१) कुनै सञ्चालक देहायको अवस्थामा आफ्नो पदबाट हट्नेछ:- । (क) लखिति राजीनामा पेश गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएमा, । (ख) कारण खुलाई समतिलाई सूचना नदई लगातार तीन पटक सम्म समतिको बैठकमा उपस्थति नभएमा र त्यस्तो अनुपस्थतिको कारण नेपाल सरकारको वचारमा मनासबि नलागेमा, । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (ग) दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजमि मनोनीत सञ्चालकहरू सम्बन्धति नकिय वा संस्थामा कार्यरत नरहेमा, । (घ) कार्यावधि पूरा नहुँदै नजिको ठाउँमा नेपाल सरकारले अर्को व्यक्ति नियुक्त गरेमा, वा । (ङ) दफा ५ मा उल्लखिति कुनै अयोग्यताको अवस्थामा परेमा । (२) बरिमी परेको वा बदामा बसेको वा अन्य कुनै कारणबाट केही समयको लागि अध्यक्ष वा कुनै सञ्चालकले समतिको काम चलाउन नसक्ने भएमा सो समयको लागि काम चलाउन नजिको ठाउँमा नेपाल सरकारले अर्को व्यक्तिलाई अस्थायी नियुक्ति गर्न सक्नेछ । छैटौं संशोधनद्वारा संशोधति । ६क.

प्रशासकको नयुक्तिः आठौँ संशोधनद्वारा संशोधति । (१) नेपाल सरकारले कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नको लागि कम्तीमा नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, कोष वा संस्थाको अधिकृत प्रथम श्रेणी वा दशौँ तह वा सो सरहको पदमा कार्यरत कुनै एकजना सञ्चयकर्ता कर्मचारीलाई प्रशासकको पदमा नयुक्त गर्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा संशोधति । (२) उपदफा (१) बमोजमि नयुक्त प्रशासकको कार्यावधि पाँच वर्षको हुनेछ र नजि नेपाल सरकारको इच्छा अनुसार आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ । (३) प्रशासकले पाउने पारिश्रमिक, सुवधा, तथा सेवाका अन्य शर्तहरू नेपाल सरकारले तोकदिए बमोजमि हुनेछ । ७. व्यवस्था: (१) छैटौँ संशोधनद्वारा संशोधति । समतिको राय बुझी नेपाल सरकारले राष्ट्रहतिको लागि आवश्यक ठहर्याएको निर्देश समय समयमा कोषलाई दनि सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) अन्तर्गत दइएको निर्देशनहरूको अनुशरण गरी कोषको सञ्चालन गर्ने र यस ऐन अन्तर्गत कोषले गर्नुपर्ने सबै कार्य सम्पादन गर्ने कार्यभार समतिको हुनेछ । (३) समतिलि यो ऐन अन्तर्गत आफूले पाएको अख्तियार आवश्यकता अनुसार प्रशासन वा कुनै उपसमतिलि सुम्पन सक्नेछ । कोषको काम सुचारू रूपले चलाउन प्रशासकले आफूले पाएको कामको अख्तियारी आफ्नो जवाफदेहीमा कोषका आफू मातहतका अधिकारी र कर्मचारीलाई सुम्पन सक्नेछ । छैटौँ संशोधनद्वारा संशोधति । ८. समतिको बैठक: (१) अध्यक्षले तोकेको मिति, स्थान र समयमा समतिको बैठक बस्नेछ । (२) समतिको बैठक वर्षमा कम्तीमा ६ पटक बस्नेछ र दुई बैठकको बीचको अवधि तीन महिना भन्दा बढी हुने छैन । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि छलफल गर्न खोजिएका वषियसूची सहित कम्तीमा तीन जना सञ्चालकले लखिति अनुरोध गरेमा अध्यक्षले र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा प्रशासकले सात दनिभित्र समतिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (४) कम्तीमा आधाभन्दा बढी सञ्चालकहरू उपस्थिति नभई समतिको बैठक बस्ने छैन । (५) समतिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । नजिको अनुपस्थितिमा सञ्चालकहरूले आफू मध्यबाट छानेका सञ्चालकले समतिको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (६) समतिको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दनि सक्नेछ । (७) समतिको बैठकमा उपस्थिति सञ्चालकहरू, छलफलका वषिय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण छुट्टै कतिबामा लेखी राख्नु पर्नेछ । (८) समतिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि समिति आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ । ९. समतिलिई मुलतबी राख्ने नेपाल सरकारको अख्तियार: यो ऐन बमोजमि गर्नुपर्ने काम गर्न असमर्थ ठहर्याएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी समतिलिई मुलतबी राखी त्यसको ठाउँमा यो ऐन बमोजमि समतिको काम सञ्चालन गर्न कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई मुकरर गर्न सक्नेछ र त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थाले यो ऐन र यस अन्तर्गत बनेका नियमहरू अन्तर्गत गरेको सबै काम कारबाही यो ऐन बमोजमि समतिलि गरे सरह मान्यता दिनेछ । १०. छैटौँ संशोधनद्वारा खारेज । ११. नेपाल सरकार र कोषको सम्बन्ध: यो ऐन बमोजमि कोषले नेपाल सरकारको राय वा स्वीकृतिलिनुपर्ने कुरामा वा नेपाल सरकारमा पेश गर्नुपर्ने कुरामा नेपाल सरकारसँग लेखापढी गर्दा नौवौँ संशोधनद्वारा संशोधति । अर्थ मन्त्रालय मार्फत गर्नुपर्छ । नौवौँ संशोधनद्वारा थप । ११क. कोषको अनुगमन तथा नरीक्षण: (१) अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार कोषको काम कारबाहीको अनुगमन तथा नरीक्षण गर्न सक्नेछ । (२) अनुगमन तथा नरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले तोके बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-३ । काम कारबाही । १२. अनविार्य रूपले कर्मचारीको तलबबाट रूपैयाँ कट्टा गरी कोषमा जम्मा गर्ने: तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति ।

(१) प्रत्येक कार्यालयले कर्मचारीको मासिक तलबबाट दश प्रतिशतमा नघट्ने गरी तोकए बमोजमिका दरले कोष रकम कट्टी गरी सो रकमको तोकए बमोजमिको प्रतिशतले हुने रकम समेत थप गरी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (२) कोष कट्टीको रकम अनविार्य रूपले काटनेछ । त्यसको लागि सम्बन्धति कर्मचारीको स्वीकृतिलिनुपर्ने छैन । (३) पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधति । कर्मचारीको कोष कट्टी र त्यसमा थप हुने रकम नजिको तलब दनि कार्यालयको नियम अनुसार हुनेछ । (४) कुनै कर्मचारी नलिम्बन भएमा नलिम्बति रहेको अवधिभर नजिको कोष कट्टी गरिने छैन । तर लागेको अभियोग प्रमाणति नभै नजि कर्मचारीको नलिम्बन फुकुवा भएमा नजिले पाउने सो नलिम्बति रहेको अवधिको तलबबाट समानुपातिक रकम कट्टी गरी पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । त्यसमा थप हुने रकम समेत थपी एक मुष्ट कोषमा दाखलि गरिनेछ । (५) कुनै कर्मचारी वेतनबी वा आधा तलबी बदिमा रहेको अवधिमा देहाय बमोजमि हुनेछ: । (क) बेतलबी अवस्थामा कोष कट्टी गरिने छैन । (ख) आधा तलबी अवस्थामा चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । उपदफा (१) मा तोकएको दरले पचास प्रतिशत कोष कट्टी गरिनेछ । पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधति । (६) उपदफा (१) बमोजमि प्रत्येक कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयका कर्मचारीको तलबबाट नियमति रूपले कोष कट्टी गरी सो रकममा पाउने थप रकम समेत समावेश गरी विवरण सहित कोषले तोकेको अवधिभित्र कोषले तोकेको कार्यालयमा दाखलि गर्नु पर्नेछ । पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । (७) उपदफा (१) बमोजमि थप दनि रकमको अतिरिक्त कार्यालयले कर्मचारीको नाउँमा जम्मा हुने गरी अरू रकम समेत कोषमा दाखलि गर्न यो ऐनले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । १२क. आठौँ संशोधनद्वारा झकिपिको । छैटौँ संशोधनद्वारा थप । १२ख. संस्थाका कर्मचारीहरूको कोष कट्टी: (१) नवौँ संशोधनद्वारा संशोधति । सङ्गठति संस्थाले आफ्नो कर्मचारीहरूको मासिक तलबबाट दफा १२ बमोजमि कोष रकम कट्टी गरी कोषमा जम्मा गराउन सक्नेछ । (२) नेपाल सरकारले उपयुक्त ठानेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी कुनै संस्थालाई नियमति रूपमा मासिक तलब प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरूको मासिक तलबबाट उपदफा (१) बमोजमिको रकम कोषमा जम्मा गराउन आदेश दनि सक्नेछ । (३) यो दफा अन्तर्गत कोष रकम कट्टी भएका कर्मचारीहरूको

हकमा दफा १२ को सम्पूर्ण व्यवस्था लागू हुनेछ । (४) यो दफा अन्तर्गत कोष रकम कट्टी गरी कोषमा रकम जम्मा गर्ने संस्था वधितन वा खारेज भएमा त्यस्तो संस्थाका कर्मचारी यो ऐनको प्रयोजनको नमित्तित् सेवाबाट हटेका मानिन्छन् । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा झकिएको । (५) । नवौं संशोधनद्वारा थप । १२ग. स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिले कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्ने: (१) स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिले तोकिए बमोजमिको रकम कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कोषमा जम्मा रहेको रकमको सङ्कलन तथा भुक्तानी सम्बन्धी प्रक्रिया र कोषबाट पाउने सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । १३. कोषमा रूपैयाँ जम्मा हुन आएपछि कोषले गर्ने काम: नवौं संशोधनद्वारा संशोधति ।

(१) दफा १२, १२ख. र १२ग. बमोजमि कोषमा रूपैयाँ जम्मा हुन आएपछि प्रत्येक कर्मचारी र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको नामबाट जम्मा हुन आएको रकम सो कर्मचारी र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको नामको खातामा जम्मा गरिन्छ । (२) कोषले प्रत्येक वर्ष साल तमाम भएपछि कर्मचारीको तलबबाट महीना महीनामा कट्टी भएको रकम पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधति । कार्यालयबाट थप भएको रकम र अन्य कट्टी वा थप भएको रकम तथा त्यसरी जम्मा हुँदै आएको रकममा पाएको पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधति । ब्याज समेत खुलाई समर्थन पत्र वा वार्षिकी वविरण कर्मचारीलाई दनिन्छ । नवौं संशोधनद्वारा थप । (२क) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको हकमा तत्सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) कोषले प्रत्येक नवौं संशोधनद्वारा संशोधति । कर्मचारी र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिलाई परचियपत्र दनिन्छ । (४) उपदफा (२) र (३) बमोजमि परचियपत्र पाँचौं संशोधनद्वारा झकिएको । दाँदा वा त्यस्तो परचियपत्र पाँचौं संशोधनद्वारा झकिएको । हराए, च्यातिए वा धमलिएमा अर्को परचियपत्र पाँचौं संशोधनद्वारा झकिएको । दाँदा कोषले त्यसको दस्तुर तोकदिनि सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । १४. रकम झकिन सक्ने: आठौं संशोधनद्वारा संशोधति । (१) कम्तीमा पाँच वर्षसम्म लगातार कोष कट्टी रकम कोषमा जम्मा गर्ने कर्मचारीले आर्थिक वर्षको शुरूसम्ममा नजिको नाममा कोष कट्टी भई जम्मा भएको कूल रकमको साठी प्रतशित नबढ्ने गरी कोषबाट रकम झकिन सक्नेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उपदफा (१) बमोजमि बाहेक कुनै कर्मचारीले नजि सेवामा बहाल रहेसम्म कोषबाट रकम झकिन सक्ने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि कुनै कर्मचारीले एक पटक रकम झकिं पछि त्यसरी रकम झकिंको मतिलि दुई वर्ष पूरा नभई पुनः रकम झकिन सकिने छैन । छैटौं संशोधनद्वारा थप । १४क. हिसाब मलिन गरिनि: (१) कुनै कर्मचारीले यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि कोषबाट सापटी लई सकेको रहेछ भने नजिले लिएको सापटी मध्ये तर्नि बाँकी साँवा ब्याज रकम नजिको नाममा सञ्चति रहेको कोष कट्टी रकमबाट कट्टी गरी हिसाब मलिन गरिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि हिसाब मलिन गरिएकोमा त्यस्तो कर्मचारीले पुनः कोषबाट रकम झकिन चाहेमा दफा १४ को उपदफा (१) बमोजमिको रकममा अघि झकिसकेको रकम कट्टी गरी बाँकी रकम मात्र दिनेछ । तर कोषबाट रकम झकिंको वा सापटी लिएको मतिलि दुई वर्ष पूरा नभई नजिले पुनः रकम झकिन सक्ने छैन । (३) कोषबाट घर सापटी लिएको कर्मचारीले कोष कट्टी रकमबाट हिसाब मलिन गर्न चाहेमा उपदफा (१) बमोजमि हिसाब मलिन गर्न सक्नेछ । छैटौं संशोधनद्वारा थप । १४ख. कोषबाट झकिंको रकम फर्तिता गर्न सकिने: दफा १४ बमोजमि झकिंको रकम कर्मचारीले एकै पटक वा पटक पटक गरी कोषमा फर्तिता जम्मा गराउन सक्नेछ । त्यसरी जम्मा हुन आएको रकममा दफा १५ बमोजमि ब्याज र मुनाफा प्रदान गरिन्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति ।

१५. ब्याज र मुनाफा दिने: (१) कर्मचारीको नाममा जम्मा भएको रकममा कोषले उपदफा (२) बमोजमि समय समयमा नरिधारण गरेको दरले ब्याज दनिन्छ । (२) कोषले ब्याजको दर नरिधारण गर्दा आफू जमिमा रहेको कूल रकम, त्यस मध्येबाट भएको लगानीको कूल रकम, त्यसबाट प्राप्त हुने लाभांश वा ब्याजको कूल रकम र प्रशासनिक खर्च समेतलाई ध्यानमा राखी औचित्यको आधारमा गर्नेछ । छैटौं संशोधनद्वारा झकिएको । (३) । (४) प्रत्येक आर्थिक साल तमामको दिनि कोषको पूँजी र दायित्व बजार भाउले मूल्याङ्कन गर्दा वार्षिकी ३ प्रतशित ब्याज दिनि नपुग्ने भएमा त्यस्तो ब्याज दिनि नपुग रकम जतनि नेपाल सरकारको सञ्चति कोष प्रतियय भार हुनेछ । पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधति । (५) जुनसुकै कारणले कर्मचारीको सेवा टुटे पनि निजिको नाममा कोषमा सञ्चति रहेको रकम कोषबाट नझकिंसम्म कोषले सो रकममा ब्याज दनिन्छ । छैटौं संशोधनद्वारा संशोधति । (६) कोषको लेखा परीक्षण भई सकेको वार्षिकी हिसाबमा मुनाफा रहेको रकमबाट दफा २५ बमोजमि रकम छुट्याई बाँकी रहेको मुनाफा रकमलाई मुनाफा नरिधारण भएको आर्थिक वर्षको शुरूसम्ममा सञ्चयकर्ताको नाममा जम्मा रहेको रकममा समतिलि तोकिएको दर र प्रक्रिया बमोजमि सञ्चयकर्ताहरूमा मुनाफा बाँडफाँड गरी नशिचति भएको रकम निजिहरूको खातामा जम्मा गरिन्छ । सातौं संशोधनद्वारा झकिएको । (७) । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १५क. कोष कट्टा रकम फर्तिता पाउने: लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । (१) कर्मचारीको खातामा जम्मा रहेको साँवा ब्याज समेतको सम्पूर्ण रकम जुनसुकै कारणले सेवाबाट हटे पनि निजिले तुरन्त एकमुष्ट फर्तिता पाउनेछ । त्यस्तो कर्मचारीको मृत्यु भैसकेको भए निजिले इच्छाएको व्यक्तिले इच्छाए बमोजमिको रकम पाउनेछ र निजिले कसैलाई इच्छाएको नभएमा वा इच्छाएको व्यक्तिको पनि इच्छाउने व्यक्तिको मृत्यु हुनु भन्दा पहिले नै मृत्यु भैसकेको रहेछ भने सो रकम अपुताली सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमिको हकवालाले पाउनेछ । (२) कर्मचारीले इच्छाएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा निजिको मृत्यु नभएपनि

कर्मचारीले चाहेमा नजिको सट्टा अर्को व्यक्तिलाई इच्छाउन वा इच्छाएको बेहोरामा हेरफेर गर्न सक्नेछ । छैटौँ संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) को प्रयोजनको नमित्त कर्मचारीले कुनै पनवि्यक्तलाई इच्छाउन सक्नेछ । यसरी कर्मचारीले कुनै व्यक्तिलाई इच्छाउँदा इच्छाउने तरिका कोषले तोके बमोजमि हुनेछ । (३) कर्मचारीको सेवा टुटेपछि नजिले सेवा टुटेको मतिलि तीन वर्षसम्म पनिकोषको रकम फर्ति लनि नआएमा वा सो फर्ति लनि सम्बन्धमा कुनै सूचना कोषलाई नदिएमा नजिको कोषको रकम नजिले इच्छाएको व्यक्तलि पाउने छ । इच्छाएको व्यक्तलि पनिसो रकम नजिले पाउन सक्ने मतिलि २ वर्ष ९ महनिसम्म लनि नआएमा कोषले सर्वसाधारणको जानकारीमा आउने गरी सूचना नकिलने व्यवस्था गर्नेछ । पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधति । सूचना नसिकेको तीन महनिभतिर पनइच्छाएको व्यक्तलि लनि नआएमा पाँचौँ संशोधनद्वारा थप ।

सो रकम अपुताली सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमिको हकवालाले पाउनेछ । पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । (३क) दफा १५ को उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखएको भएतापनिसञ्चति रकम फर्ति पाउन सक्ने अवस्था भएको शुरू मतिलि ६ वर्षसम्म पनित्यस्तो रकम फर्ति पाउने हक पुगेको व्यक्तलि फर्ति लनि नआएमा सो रकम छुट्टै खातामा जम्मा गरनिछ र त्यसरी छुट्टै खातामा जम्मा गरी सकेपछिसो रकममा ब्याज दिइनेछैन । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखएको भएतापनिकर्मचारीले कोषबाट लिएको साँवा ब्याजको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम छैटौँ संशोधनद्वारा झकिएको । कोषले कटाई लनिछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १५ख. कर्मचारीको स्थितिबारे कोषलाई सूचना गर्ने: (१) कर्मचारीको नयाँ नयिक्त, सिरुवा वा बढुवा भएमा त्यस्तो नयाँ नयिक्तसिरुवा वा बढुवाको पुरजी दनि कार्यालयले कोषलाई सो कुराको सूचना तुरुन्त गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै कर्मचारी उमेरको हदबाट अवकाश पाउने भएमा अवकाश पाउने छ महनि अगावै कर्मचारीको अवकाश पाउने मतिखुलाई छैटौँ संशोधनद्वारा संशोधति । सम्बन्धति कार्यालय वा कतिबखानाले कोषलाई सूचना गर्नु पर्नेछ । (३) कर्मचारीले अवकाश पाएमा वा अन्य कुनै कसिमिले नजिको सेवा टुटेमा कर्मचारीको कोष कट्टी रकम फर्ति गर्नको लागिकर्मचारीले अवकाश पाएको वा नजिको सेवा टुटेको मति समेत खुलाई साबकि कार्यालयले कोषलाई सूचना गर्नु पर्नेछ । १६. छैटौँ संशोधनद्वारा खारेज । १७. पूँजी सार्ने: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघिल्लो मतिसिम्म नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको नजिमती प्रभडिण्ट फण्ड, सैनकि द्रव्यकोष र कर्मचारीको सञ्चय कोषको पूँजी र दायतिव यो ऐन प्रारम्भ भएपछिकोषमा सरेको माननिछ । नेपाल सरकारले उक्त कोषहरूको पूँजी र दायतिव सम्बन्धी स्रेस्ता कागजात र यो ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने काम यो ऐन प्रारम्भ भएको ६ महनिभतिर कोषलाई बुझाई दनिछ र कोषले यसरी पूँजी, दायतिव र सम्बन्धति स्रेस्ता कागजातहरू बुझसिकेपछियो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघिकर्मचारीहरूको नाउँमा जम्मा भैराखेको रूपैयाँ कोषमा जम्मा भएको माननिछ र यो ऐन अन्तर्गत सो रूपैयाँको सञ्चालन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कोषले पूँजी र दायतिव बुझलिनि पर्दा नजिमती प्रभडिण्ट फण्ड, सैनकि द्रव्यकोष र कर्मचारी सञ्चयकोषबाट लगानी भएको पूँजी मध्ये साँवा, ब्याज वा दुवैको केही वा पूरा उठ्न नसक्ने भन्ने कोषले ठहर्‍याएमा सो पूँजी र लगानीका हकमा कोषले मूल्याङ्कन गरेको मोलले मात्र कोषले त्यस्तो पूँजी लगानी बुझलिएको माननिछ । त्यस्तो पूँजी लगानी कोषले बुझलिए पनिसो पूँजी लगानीमा नपुग हुन आएको रूपैयाँ जति नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सङ्घीय सञ्चति कोषबाट प्राप्त हुनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि कम मोल वा नउठ्ने भन्ने ठहर्‍याएको पूँजी लगानी बुझी लनि अगावै नेपाल सरकारलाई त्यस्तो पूँजी लगानीको यथार्थ वविरण अवस्था बजार भाउले मूल्याङ्कन गरी कोषले प्रतविदन पेश गर्नु पर्छ । (४) उपदफा (३) बमोजमि प्रतविदन प्राप्त भएपछित्यस्तो पूँजी लगानीको रूपैयाँ कोषलाई नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सङ्घीय सञ्चति कोषबाट तुरुन्त प्राप्त हुने गरी त्यस्तो पूँजी लगानी नेपाल सरकारले लनि गरी ३ महनिभतिर कोषलाई नर्दिश पठाउन सक्नेछ । त्यस्तो नर्दिशको अनुसरण कोषले गर्नु पर्छ । १८. कोषको सुरक्षा: प्रचलति नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखएको भएतापनदिहायमा लेखिकोमा देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) कोषमा कर्मचारीको नाउँमा जम्मा रहेको रूपैयाँमा कर्मचारीको अंशयिरहरू कसैको अंश बापत हक लाग्ने छैन । अंश बण्डा गर्न पननजिलाई कर लाग्ने छैन । अदालतको फैसला भएपनिकर्मचारीको कोषमा जम्मा रहेको रूपैयाँमा साहु महाजनको दाबा पुग्ने छैन । नेपाल कानून अन्तर्गत सर्वस्व जायजात हुने लगायत कुनै कसूरमा कोषमा रहेको कर्मचारीको रूपैयाँ हरण हुने छैन । सरकारी रकम कलम बाँकी लनि पर्नेमा समेत सो रूपैयाँ कट्टी वा हरण गरनि छैन । (ख) कर्मचारीको नाउँमा कोषमा जम्मा रहेको रूपैयाँमा र कोषको मुनाफा र कोषबाट कर्मचारीले आफ्नो नाउँमा जम्मा भएको रूपैयाँ प्राप्त गरेपछिसो प्राप्त गरेको रूपैयाँ आयकर ऐन, २०५८ द्वारा संशोधति । आयकर बाहेक कुनै कसिमिको कर लाग्ने छैन । (ग) कुनै कम्पनीमा कोषको कुनै रकम लगानी वा ऋणमा गैराखेकोमा सो कम्पनी वघिटन भै त्यसको जायजेथा वतिरण हुँदा कोषको लगानी, त्यस बापतको लाभांश र ऋणको असूल उपर हुन बाँकी रकम बापत त्यस्तो कम्पनीको जायजेथा उपर कोषको सबैभन्दा पहिलो हक रहनेछ । अरू कुनै व्यक्तबाट कोषको कुनै रकम लनि बाँकी भएकामा पनित्यस्तो व्यक्तिको जायजेथा साहुहरूको दामासाहीमा परेमा नजिको जायजेथा उपर कोषको लनिपर्ने रकम बापत सबै भन्दा पहिलो हक रहनेछ । कोषको त्यसरी लनिपर्ने बाँकी रकम असूल उपर भैसकेपछिमात्र बाँकी रहन आएको त्यस्तो कम्पनी वा व्यक्तिको जायजेथामा अरू व्यक्तहरूको हक लाग्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । तर दफा १९ को केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधति । खण्ड (च) बमोजमि कोषले सह वतितीयकरणको आधारमा दिएको कर्जाको सम्बन्धमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । तेस्रो

संशोधनद्वारा थप । (घ) कुनै उद्योग धन्दा वा सङ्गठित संस्था वा कर्मचारीले लखित अनुसार कोषलाई बुझाउनु पर्ने सापटी, पेश्की, ऋण वा ब्याजको रकम समयमा नबुझाएमा सो समय नाघेको पैतीस दिन पछित्यस्तो उद्योग धन्दा वा सङ्गठित संस्था वा कर्मचारीले कोषलाई पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधति । धति लेखिएको वा जेथा जमानीमा लेखिएको घर जग्गा वा अन्य कुनै पनसम्पत्तिकोषले आफै पाँचौं संशोधनद्वारा थप । कब्जा गरी ललाम बकिरी गरी कोषको रकम असूल उपर गर्न सक्नेछ । ललाम बकिरी हुँदा कसैले नसकारेमा कोषले उक्त सम्पत्तिको स्वामित्व आफूमा लिन सक्नेछ ।

यस्तो स्थितिमा त्यस्तो सम्पत्तिको लगत राख्ने वा मालपोत असूल गर्ने सरकारी कार्यालयहरूले कोषको जनाउ बमोजमि आफ्नो कार्यालयमा रहेको स्रेस्तामा तदनुसार नामसारी दाखलि खारेज आदि जो गर्नुपर्ने कारबाही कुनै दस्तुर नलिई गरिदिनु पर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (ङ) खण्ड (घ) वा दफा १९क. बमोजमिको कोषले धति वा पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधति । जेथा जमानी लेखाई लिएपछि ऋणीले त्यस्तो सम्पत्ति अरू कसैलाई धति वा भोगबन्दको दिन वा कुनै कसिमिले हक छाडी दिन पाउने छैन र सो सम्पत्ति रोक्का राख्न कोषबाट लेखी आएमा रजिष्ट्रेशन पास गर्ने कार्यालयले रोक्का राख्ने गर्नु पर्छ । पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधति । (च) कोषले लनि र दिन ब्याजदर कोषले तोकदिए बमोजमि हुनेछ । पाँचौं संशोधनद्वारा थप । (छ) कोषले कुनै उद्योग धन्दा, सङ्गठित संस्था र कर्मचारीलाई अचल सम्पत्तिको धतिमा ऋण वा सापटी दँदा पाँच वर्षभन्दा बढीको भाखा राख्न सक्नेछ । पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधति । (ज) कोषले कर्मचारीलाई धति वा जेथा जमानीमा ऋण दँदा ऋण दनु अघि ऋणलाई खामने गरी नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को कुनै ठाउँको धति जमानत आफ्नो सुरक्षणमा रहेको कुरो नश्चिति भएपछि मात्र ऋण दनिन्छ । यसरी धति जेथा जमानीमा राखेको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने तरीका कोषले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । पाँचौं संशोधनद्वारा थप । (झ) कोषले दिएको ऋण वा सापटीको साँवा ब्याजको रकम कसिता कबुलियतनामाको शर्तका म्यादभित्र चुक्ता नभई धति वा जेथा जमानी राखेको सम्पत्ति किब्जा गरी ललाम बकिरी गर्नु परेमा कोषले कम्तीमा पैतीस दिनको म्याद दई स्थानीय पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशति गरी सो म्याद समाप्त भएपछि त्यस्तो सम्पत्ति किब्जा गरी ललाम बकिरी गर्न सक्नेछ । नवौं संशोधनद्वारा झकिएको । (ज) । नवौं संशोधनद्वारा थप । १८क.कोषलाई छुट र सुविधा: प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषलाई देहायको छुट र सुविधा प्राप्त हुनेछ:- । (क) कोषले दिन कर्जा वा पुनःकर्जाको लखित रजिष्ट्रेशनमा रजिष्ट्रेशन दस्तुर नलाग्ने । (ख) कोषसँग गरि कुनै कसिमिको कारोबारको लखितमा कोषलाई आय टिकिट दस्तुर वा रजिष्ट्रेशन दस्तुर नलाग्ने । नवौं संशोधनद्वारा संशोधति । १९. कोषको अधिकार: कोषलाई आफ्नो मौज्दात र सम्पत्तिको परिचालन तथा सामाजिक सुरक्षाको दायरा वसितार गर्ने सम्बन्धमा देहाय बमोजमिको अधिकार हुनेछ:- । (क) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त वदेशी वा स्वदेशी संस्थाको ऋण पत्रमा लगानी गर्ने, । (ख) प्रचलति कानून बमोजमि स्थापति बैङ्कहरूको नगद प्रमाणपत्र (क्यास सर्टिफिकेट) मुददती डिपोजिटमा लगानी गर्ने, । (ग) कोषले उपयुक्त ठहर्याएको प्रचलति कानून बमोजमि स्थापति वित्तीय संस्थाहरूको नगद प्रमाणपत्र (क्यास सर्टिफिकेट) मुददती डिपोजिटमा उपयुक्त बैङ्क जमानत लिई लगानी गर्ने, । (घ) नेपाल सरकारको जमानतमा कोषले तोकेको शर्त र ब्याजमा कुनै उद्योग धन्दा वा सङ्गठित संस्थालाई ऋण दिन, ।

(ङ) बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शेयरमा लगानी गर्ने, । तर त्यसरी शेयरमा लगानी गर्दा त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नष्काशति पूँजीको पच्चसि प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लगानी गर्नु पर्नेछ । (च) कोषले उपयुक्त ठहर्याएको क्षेत्रमा प्रचलति कानून बमोजमि स्थापति बैङ्क वा वित्तीय संस्थाहरू सँग माली सहवित्तीयकरणको आधारमा धति विभाजन (पारपासु) गर्ने गरी आपसमा भएको समझौता अनुसार संयुक्त रुपमा कर्जा दिन, । (छ) कोषले उपयुक्त ठहर्याएको प्रचलति कानून बमोजमि स्थापति कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको डबिन्चरमा लगानी गर्ने, । तर त्यसरी डबिन्चरमा लगानी गर्दा त्यस्तो कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको कुल डबिन्चरको पच्चसि प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लगानी गर्नु पर्नेछ, । (ज) कोषले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै नकियाद्वारा प्रवर्द्धति ऊर्जा उत्पादन र प्रसारण, कृषि विकास, पर्यटन र ठूला पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा शेयर लगानी गर्न सक्ने, । (झ) कोषले आफै वा अरू संस्थासँग माली कर्मचारी र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तहरूको सहभागितामा सामूहिक लगानी योजना (म्युचुअल फण्ड) सञ्चालन गर्न कम्पनी वा संस्थाको स्थापना गर्ने, । (ज) कोषले कर्मचारी वा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको सहभागितामा सामूहिक लगानी योजना (म्युचुअल फण्ड) सञ्चालन गर्ने, । (ट) कोषले आफै वा अरु संस्थाहरूसँग माली आवास परियोजनाहरु सञ्चालन गरी घर घडेरी सोझै वा कसिताबन्दीमा सञ्चयकर्तालाई बकिरी वितरण गर्ने वा बहालमा दिन, । (ठ) कोषले आफै वा अरु संस्थाहरूसँग माली विश्वविद्यालय, शक्तिष्ण अस्पताल, मेडिकल कलेज लगायत शैक्षिक क्षेत्र, औषधी उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, कृषि विकासमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगानी गर्न सक्ने, । (ड) कोषको स्वामित्वमा रहेका घर घडेरी बकिरी वितरण गर्ने वा आवास परियोजना सञ्चालन गर्न कम्पनी वा संस्थाको स्थापना र सञ्चालन गर्ने, । (ढ) कोषको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भवनहरु निर्माण गरी बहालमा दिन, । (ण) प्रचलति कानून बमोजमि स्थापति बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको जमानतमा शर्त र ब्याज तोकी प्रचलति कानून बमोजमि स्थापति कम्पनी वा सङ्गठित संस्थालाई ऋण दिन, । (त) कोषले उपयुक्त ठहर्याएको क्षेत्रमा पर्याप्त धति वा जमानत लिई लगानी गर्ने, । (थ) कोषको ऋण बाँकीमा कुनै संस्थाको जायजेथा कोषलाई प्राप्त भएमा सो जायजेथाको सदुपयोग गर्न कोष आफैले वा अरु कुनै संस्थासँग

माली सो संस्थाको सञ्चालन गर्ने वा नयाँ संस्था संस्थापना गर्ने, । (द) नवित्तभिरण, स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षाको तोकिएको क्षेत्रमा कोष आफैले वा अन्य कुनै संस्थासँगको सहकार्यमा नवित्तभिरण कोष, स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, ।

(ध) कुनै व्यक्ती वा संस्थाले कोषबाट लिएको सापटी वा ऋण भाखाभित्र नबुझाएमा वा कोषले धति वा जमानतमा कुनै लगानी गरेकोमा ऐन बमोजमि साँवा ब्याज असुली गर्ने र कोषमा रहेको सम्बन्धित व्यक्तिको सञ्चय रकम वा धति सुरक्षणबाट असुली हुन नसकेमा त्यस्तो व्यक्ती वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेको अन्य चल अचल सम्पत्तिबाट असुली गर्ने, । (न) समितिले तोकेको शर्तमा कर्मचारी वा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिलाई सापटी दनि, । (प) कोषको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारको स्वीकृत लिई कर्मचारीको हतिको कुनै काम गर्ने, । (फ) कोषले कर्मचारी तथा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको अधिकतम लाभ तथा हति अभिवृद्धि हुने गरी सामाजिक सुरक्षा वा कल्याणकारी कार्य गर्ने, । (ब) यस ऐन अन्तर्गत गर्नु पर्ने काम गर्दा परिभाषित अरु सबै काम गर्ने । नवौँ संशोधनद्वारा थप । १९क. असूल उपर गर्ने: (१) सञ्चयकर्ताको मासिक पारिश्रमिक रकमबाट कोषमा जम्मा गर्ने प्रयोजनको लागि किट्टा गरेको रकम र सो रकममा प्रचलित कानून बमोजमि थप हुने रकम समेत कोषमा जम्मा गरिदिनु पर्ने जमिमेवारी रहेको कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजमि कोषमा रकम जम्मा गर्न नपठाएको पाइएमा त्यस्तो कर्मचारीबाट कोषले सञ्चयकर्ताको कोषमा जम्मा हुनु पर्ने रकम र सो रकममा कोषबाट पाउने ब्याज समेतको हिसाब गरी हुन आउने एकमुष्ट रकम सम्बन्धित सञ्चयकर्ताको कोषको खातामा जम्मा गर्न कोषले अवधितोकी सम्बन्धित कर्मचारीलाई आदेश दनिछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको अवधित्ति सम्बन्धित कर्मचारीले सञ्चयकर्ताको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको अवधित्ति सञ्चयकर्ताको रकम कोषमा जम्मा नगरेमा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषले त्यस्तो कर्मचारीको नाममा रहेको कोषको खाताको रकमबाट असूल उपर गरी सञ्चयकर्ताको खातामा जम्मा गरिदिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि असूल गर्दा सञ्चयकर्ताको सम्पूर्ण रकम असूल उपर हुन नसकेमा कोषले त्यस्तो कर्मचारीको अन्य चल अचल सम्पत्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरी सञ्चयकर्ताको खातामा जम्मा गरिदिनेछ । छैठौँ संशोधनद्वारा थप । १९ख. लगानी प्रवर्धन समिति: (१) कोषको रकम सुरक्षित तथा बढी प्रतफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नको नमित्त लगानी नीतिनिर्धारण गरी समितिमा सुझाव पेश गर्न कोषमा एउटा लगानी प्रवर्धन समिति रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको समितिमा देहायका सदस्यहरु रहने छन्:- । (क) कोषको प्रशासक - अध्यक्ष । (ख) नेपाल सरकारको सेवामा कार्यरत अर्थ वजिजहरुबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको एकजना - सदस्य । (ग) त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक वा नजिकी क्षेत्रबाट लगानी प्रवर्धन क्षेत्रमा विशेष ज्ञान तथा अनुभव भएका व्यक्तीहरुमध्ये नेपाल सरकारले मनोनित गरेको दुईजना - सदस्य । आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) समितिले तोकेको कोषको अधिकृत कर्मचारी एकजना - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजमि मनोनित सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यसरी मनोनित भएको सदस्यहरुलाई नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत हेरफेर गर्न सक्नेछ । (५) लगानी प्रवर्धन समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले लगानी प्रवर्धन समितिको बैठकमा माग लिए बापत पाउने बैठक भत्ता समितिले तोकदिए बमोजमि हुनेछ । (६) प्रशासकले आवश्यकताअनुसार लगानी प्रवर्धन समितिको बैठक बोलाउनेछ । (७) लगानी प्रवर्धन समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कुराहरु लगानी प्रवर्धन समिति आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ । २०. नषिध गरिएका कामहरु: कोषले देहायका कामहरु गर्न नषिध गरिएको छ:- । (क) समितिको कुनै सञ्चालकलाई यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु बमोजमि दनि लनि बाहेक र कोषको कामको नमित्त दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको सलिसलामा दनि पेश्की बाहेक कुनै धति जमानत लिई वा नलिई कोषबाट सापटी दनि, गुठीको जायजेथा शेष जमानत लिई ऋण दनि, । आठौँ संशोधनद्वारा थप । तर कोषको अन्य सञ्चयकर्ता कर्मचारीहरुलाई दिएको सरहको ऋण सापटी सञ्चालकलाई दनि यस व्यवस्थाले कुनै बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । (ख) & । (ग) \$ । परिच्छेद-४ । हिसाब कतिब र त्यसको जाँच । पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधित । २१. वार्षिक हिसाब: महालेखा परीक्षकले तोकदिएको ढाँचा र तरीका अनुसार प्रत्येक साल तमाम भएको नौ महिनाभित्र अध्यक्ष, कुनै सञ्चालक वा प्रशासक र मुख्य अधिकृतको सही परेको र महालेखा परीक्षकले प्रमाणित गरेको वासलात र वार्षिक नाफा नोक्सानको विवरण कोषले नेपाल सरकारमा पेश गर्नु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २२. वार्षिक प्रतविदन: प्रत्येक वर्ष साल तमाम भएको नौ महिनाभित्र कोषले आफ्नो वर्षभरको कामकाज बारेको वार्षिक प्रतविदन नेपाल सरकारमा पेश गर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २३. कोषको लेखा र लेखापरीक्षण: (१) कोषको लेखा कोषको राय लिई नेपालको महालेखा परीक्षकले तोकदिएको ढाँचामा राखिनेछ । (२) कोषको लेखापरीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । (३) लेखापरीक्षण सकिए पछि देहायको कुरा खुलाइएको प्रतविदन एक प्रत कोषलाई र एक प्रत नेपाल सरकारलाई दनि पर्नेछ:- । (क) कोषले तयार गरेको लाभ हानीको खातामा पारुनुपर्ने कुराहरु परेको छ, छैन र सो खाताले कोषको यथार्थ आर्थिक अवस्था व्यक्त गर्छ, गर्दैन, । (ख) हिसाब यो ऐन बमोजमि नियमित छ, छैन र सोधनी गरिएका कुरामा सन्तोषजनक उत्तर पाइएको छ छैन । (४) लेखापरीक्षणको सलिसलामा महालेखा परीक्षकले हेर्न चाहेको सबै लेखा सोधेको सबै जवाफ दिई सहयोग गर्नु कोषको प्रत्येक सञ्चालक र कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । नवौँ संशोधनद्वारा थप । २३क. लेखापरीक्षण समिति: (१) आर्थिक अनुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्न कोषमा एक लेखापरीक्षण समिति रहने छ । (२) उपदफा

(१) बमोजमिको लेखापरीक्षण समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । परचिछेद-५ । विविधि । २४. अनुसन्धानको व्यवस्था: कर्मचारीहरूको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउनको निमित्त कोषले अनुसन्धानको व्यवस्था गर्न सक्नेछ र यसरी अनुसन्धानबाट प्राप्त भएका तथ्याङ्कमा कोषले आफ्नो राय समावेश गरी नेपाल सरकारलाई प्रतविदन पेश गर्न सक्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा संशोधति ।

२५. मुनाफा रकम बमोजमि कोषहरू खडा गरी जम्मा गर्न सकिने: (१) कोषले प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँकी रहन आएको मुनाफा रकमबाट तोकिए बमोजमिको रकम तोकिए बमोजमि जगेडा कोष, कल्याणकारी कोष, नवित्तभरण कोष वा त्यस्तै कसिमिका अन्य कोषहरू खडा गरी जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खडा भएका कोषहरूमा जम्मा भएको मुनाफाको रकम खर्च गर्ने प्रक्रिया र त्यस्ता कोषहरू सञ्चालन सम्बन्धी अन्य कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । २६. हानी नोक्सानी बारे अधिकारीहरूको बचाउ: कोषको प्रशासक, सहायक प्रशासक, सञ्चालक, अधिकृत वा अरू कर्मचारीहरूले यो ऐन बमोजमि कामकाज गर्दा बेइमानी चिताएको वा जानी जानी बेहिसाब गरेको रहेनछ भने नजिहरूको कामकाजबाट पर्न आएको कुनै हानी नोक्सानीको निमित्त नजिहरू व्यक्तित तवरले जवाफदेही हुनेछैन । २७. विधितन: कुनै कारणबाट कोषलाई विधितन गर्नुपर्छ भन्ने समितिले लागेमा त्यसको कारण खुलाई समितिले नेपाल सरकारमा प्रतविदन पेश गर्नु पर्छ त्यस्तो प्रतविदन परेपछि नेपाल सरकारले कोषको सबै दायित्व आफूले वहन गरी कोषलाई विधितन गर्न सक्नेछ । विधितन गर्ने तरीका नेपाल सरकारले तोकदिए बमोजमि हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । २८. कोषको सञ्चालक, प्रशासक र अन्य कर्मचारी उपर प्रतबिन्ध: कोषको सञ्चालक, प्रशासक तथा अन्य कर्मचारीहरूले कोषसँग ठेक्का पट्टा लनि वा त्यस्तो ठेक्का पट्टामा साझेदार हुन पाउने छैन । स्पष्टीकरण: देहायको अवस्थामा उपरोक्त पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू ठेक्का पट्टामा साझेदार भएको मानिन्छ:- (क) कोषसँग कुनै ठेक्का पट्टामा नजिको आफ्नै तर्फबाट वा आफू मेनेजिङ डाइरेक्टर वा एजेन्ट रहेको कम्पनीको तर्फबाट नजिको नाम साझेदारको रूपमा सम्मिलित भएकोमा, वा । (ख) कोषसँग हुने ठेक्का पट्टाको साझेदार भएको कुनै फर्म वा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा नजि शेयर होल्डर भई राखेकोमा । २९. दण्ड सजाय: (१) यो ऐन अन्तर्गत कोषमा रहेको कुनै कागजातमा कसैले जानी जानी झुठा व्यहोरा पारेमा वा जानी जानी पार्न लगाएमा सो व्यक्तिलाई २ वर्ष सम्म कैद वा रू. दुईहजार सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । र सो व्यक्तिको उक्त कामबाट कोषलाई हानी नोक्सानी हुन गएको रहेछ भने त्यसरी हानी नोक्सानी परेको रकम समेत नजिबाट कोषलाई भराइनेछ । पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधति । (२) कोषको सञ्चालक, प्रशासक वा अन्य कर्मचारीले दफा २८ विपरीत कोषसँग ठेक्का पट्टा लिएमा वा ठेक्का पट्टामा साझेदार भएमा नजिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा पाँचहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) कुनै व्यक्तिले पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधति । महालेखा परीक्षकबाट खटाइएको लेखापरीक्षकलाई नजिको कामकाजमा बाधा वरीध गरेमा वा नजिले कानून बमोजमि मागेको कागज पत्र र सूचना कुनै मनासबि कारणवनि नदिएमा नजिलाई रू. १००० एक हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । नवौँ संशोधनद्वारा थप ।

(४) सञ्चयकर्ताको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने जमिमेवारी रहेको कर्मचारीले त्यस्तो रकम कोषमा जम्मा नगरेको पाइएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई सञ्चयकर्ताको कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम र सो रकममा कोषबाट पाउने ब्याज समेतको हिसाब गरी हुन आउने एकमुष्ट रकम बराबरको रकम जरिवाना हुनेछ । नवौँ संशोधनद्वारा थप । (५) कोषले सञ्चयकर्ताको रकम कोषमा जम्मा नगर्ने कर्मचारीलाई उपदफा (४) मा उल्लिखित जरिवानाका अतिरिक्त प्रचलित कानून बमोजमि विभागीय कारबाहीका लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउनेछ । नवौँ संशोधनद्वारा थप । २९क. कालो सूचीमा राख्ने सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कोषसँग कुनै ठेक्का लिएको वा कुनै पनिकिसिमिको ठेक्कापट्टामा हिसिसेदार भएको वा कोषले लगानी गरेको वा कोषबाट ऋण लिएको कुनै व्यक्ती वा सङ्गठित संस्थाले कोषलाई कुनै हानि नोक्सानी पुर्याएमा वा कोषलाई तर्नि बुझाउन पर्ने बाँकी नबुझाएमा त्यस्तो व्यक्ती वा संस्थालाई कोषले प्रचलित कानून बमोजमि कालो सूचीमा राख्नको लागि अधिकार प्राप्त नकियसमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कोषबाट लेखी आएमा सम्बन्धित नकियले त्यस्तो व्यक्ती वा सङ्गठित संस्थालाई कालो सूचीमा राख्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि कालो सूचीमा राखिएको व्यक्ती वा संस्थालाई कोषले सो कालो सूचीबाट हटेको दुई वर्षसम्म कुनै ऋण दनि, ठेक्कापट्टा दनि वा हिसिसेदार बनाउने वा कुनै कसिमिको लगानी गर्ने छैन । ३०. नियमहरू बनाउने अधिकार: (१) यो ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न समितिले नियमहरू बनाउन सक्नेछ । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नभै ती नियमहरू लागू हुने छैनन् । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतकूल प्रभाव नपर्ने गरी खास गरेर देहायका सबै वा केही विषयहरूमा नियमहरू बनाउन सकिन्छ:- (क) समितिले गर्ने कामको तरीका र समितिको सभाको कार्यवधिबारे, । (ख) समितिले प्रशासकलाई र प्रशासकले आफू मुनिका अधिकृत र अरू कर्मचारीहरूलाई अख्तियारी सुम्पने बारे, । (ग) कोषका अधिकृत र अरू कर्मचारीहरूको नयुक्ति, प्रमोसन, सरुवा, बर्खासी, तलब, भत्ता, नवित्तभरण, उपदान, बढि, आचरण, अनुशासन समेत सेवाका शर्तहरू र गठन बारे, । (घ) प्रचलित नेपाल कानूनको प्रतकूल नपर्ने गरी कोष तर्फबाट गरिने पट्टा कबुलियत सम्बन्धी शर्तहरू बारे, । (ङ) कोषको छाप बनाउने कार्यवधिबारे, । (च) सातौँ संशोधनद्वारा झकििएको । (छ) परचियपत्र हराएको, च्यातुतिको वा अस्पष्ट हुने गरी धमलिएको वा मेटिएकोमा कर्मचारीलाई नयाँ परचियपत्र दनि बारे, । (ज) कोषले लगानी गर्ने बारे, र । (झ) साधारणतः कोषले यो ऐन अन्तर्गत गर्नु पर्ने सबै काम काजको सुव्यवस्था गर्ने बारे । पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । ३०क. विनियम बनाउने अधिकार: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम विपरीत



नहुने गरी कोषले आवश्यक वनियिमहरू बनाउन सक्नेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप ।